

1500898-75.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... na realidade, o afastamento do tráfico é em razão da falta de provas concretas quanto à autoria do delito, suficientes para amparar uma condenação por tráfico. Pode até haver indícios de que o réu estivesse envolvido com o tráfico (suficientes para o início da ação penal por tráfico), mas isso não é suficiente para uma condenação do acusado no artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500898-75.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500898-75.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2147081/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 11940338 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

1936/20/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2147081 - 02º D.P. BIRIGUI, 1936/20/309 -

02º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500898-75.2020.8.26.0603 (Controle: 995/2020).

VISTOS.

JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de junho de 2020, por volta das 20h34, na Rua Antônio Zampieri, nº. 758, nesta cidade e Comarca de Birigui, guardava e tinha em depósito 03 (três) porções de maconha pesando 14,12 gramas, sendo substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico fls. 128/130.

Ao acusado foi concedida liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura (fls. 67/68).

Oferecida a denúncia, o réu não localizado para ser notificado, porém seu defensor apresentou defesa escrita às fls. 121/126, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 07 de maio de 2021 (fl. 171).

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum, e 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa, sobrevivendo, ao final, interrogatório do acusado (fls. 245/246).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a parcial procedência da ação, com a desclassificação e consequente condenação do acusado nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 250/253), pleito este também formulado pela defesa (fls. 255/262).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do acusado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de tráfico de drogas.

A ação penal é parcialmente procedente.

Realmente, é caso de desclassificação da imputação inicial para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, assistindo, neste ponto, razão à acusação e à defesa.

É certo que a droga apreendida era maconha, conforme se comprova pelo laudo de constatação prévia de fls. 20/22 e laudo químico-toxicológico de fls. 128/130.

Com o réu ainda foi encontrada quantia em dinheiro (R\$ 9.974,00).

Em relação à autoria do crime de tráfico por parte do acusado, entretanto, apesar de haver indícios e suspeitas, pairam dúvidas insuperáveis, que nesta fase, militam em favor do réu.

As provas são insuficientes para um decreto condenatório de tráfico de entorpecentes, pois não demonstraram, de maneira indubitosa, que o acusado guardava e tinha em depósito a droga apontada na denúncia para fins de mercancia ilícita.

O acusado, em ambas as fases da persecução penal, negou a prática do tráfico de drogas, admitindo que o entorpecente encontrado era de sua propriedade, mas para consumo próprio. O valor apreendido (R\$ 9.900,00) era proveniente da venda de um veículo, e, sobre a quantia de R\$ 74,00 era o troco de coisas que havia comprado.

Quanto à balança, disse que era para fins culinários e que nem sabia se estava funcionando. Estava consumindo drogas, juntamente com Lucas Donha, mas soube pelos policiais que havia mandado de prisão expedido contra Lucas (fls. 05/06 e 245/246).

A versão apresentada pelo acusado, após a análise detalhada dos demais elementos de prova existentes nos autos, não pode ser excluída.

As testemunhas Wesley Ricardo Coalhato e Paulo César de Souza Guisso, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução, afirmaram que receberam a informação de que o indivíduo de nome Lucas Donha, procurado pela justiça, estaria com uma motocicleta "chumbo" no bairro Jequitibas. No local, avistaram Lucas entrando na residência do acusado, porém conseguiu empreender fuga. O acusado foi abordado e confirmou que Lucas Donha estava com ele fazendo uso de maconha. Em busca domiciliar foram localizadas 02 (duas) porções de maconha, uma balança de precisão junto aos utensílios de cozinha e a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que seria proveniente da venda de um veículo. Com o acusado foi localizada a quantia de R\$ 74,00. Indagado sobre o entorpecente, o acusado disse ser apenas usuário. Em resposta à repregunta da defesa, o policial Wesley, em juízo, disse que estranhou o delegado tipificar o fato como tráfico (fls. 02, 03 e 245/246).

Por sua vez, a testemunha de defesa Daniel Marcelo Alves Feitosa, ouvida em juízo, relatou que adquiriu um veículo Hyundai Sonata do acusado, afirmando que pagou a quantia de R\$ 10.000,00 e o restante em parcelas mensais (fls. 245/246).

Quanto à perícia realizada no aparelho celular do acusado, não foi possível obter acesso aos dados do aparelho (fls. 161/164).

Assim, não obstante os depoimentos dos policiais militares, a prova dos autos não é suficiente para comprovar a traficância imputada ao acusado, porque a negativa de autoria não foi suficientemente contrariada pelo conjunto probatório.

Aliás, o quadro probatório é frágil e não demonstra, em seu conjunto, que o entorpecente apreendido com o réu era mesmo para a venda a terceiros.

Não se coloca em dúvida, aqui, a credibilidade dos policiais militares, na realidade, o afastamento do tráfico é em razão da falta de provas concretas quanto à autoria do delito, suficientes para amparar uma condenação por tráfico. Pode até haver indícios de que o réu estivesse envolvido com o tráfico (suficientes para o início da ação penal por tráfico), mas isso não é suficiente para uma condenação do acusado no artigo 33 da Lei 11.343/06, na presente ação penal.

Não há como condenar alguém nas severas penas do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não provada a autoria. Outros elementos de prova deveriam ser oferecidos para que fosse admissível a condenação criminal, que não admite dúvidas e não pode ser lastreada apenas em indícios, como neste caso: repito, pode até haver indícios de que o réu estivesse traficando, mas não se produziu prova plena neste sentido, havendo dúvida insuperável quanto à afirmação apontada na inicial de que a droga apreendida com o acusado era para fins de tráfico.

Anote-se que, quanto ao dinheiro apreendido com o réu, também não há prova de que seria oriundo do tráfico de drogas, pelo contrário, a testemunha de defesa confirmou que era proveniente da venda de um veículo.

Portanto, havendo dúvida invencível com relação à autoria do tráfico, é caso de desclassificação da imputação inicial para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06, porque, quanto ao “porte da droga para uso próprio”, a prova é robusta, haja vista que o réu admitiu que guardava e tinha em depósito entorpecente para seu próprio consumo.

Assim, levando em conta a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local, e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, entendo que a droga apreendida era para uso próprio do acusado, ficando, neste ponto, acolhidas as pretensões da acusação e da defesa, no tocante à desclassificação do delito.

Insta mencionar que o próprio Ministério Público pediu a desclassificação da imputação inicial (art. 33 da Lei nº. 11.343/06) para o crime do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, por ocasião de suas alegações finais.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e locais indicados na peça acusatória, o acusado guardava e tinha em depósito, para consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, totalizando 14,12g (quatorze gramas e doze centigramas), substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica.

A conduta do réu encontra tipicidade no delito definido no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extinga a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta maus antecedentes. A Lei de Drogas, em seu artigo 28, comina, para este crime, as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Já o artigo 27 do mesmo Diploma dispõe que essas penas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

Nesse contexto, portanto, entendo ser inviável a fixação de prestação de serviços à comunidade para o réu, porque o benefício não seria suficiente para a prevenção de novos crimes por parte do réu.

Assim, entendo que, no caso, deve-se aplicar a pena de advertência sobre os efeitos da droga, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/06.

Na segunda e terceira fases da fixação da pena, em razão da natureza da pena acima aplicada, nada há a ser decidido.

Não há que se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena privativa de

liberdade, inaplicável ao caso, nos termos da Lei 11.343/2006. Pelo mesmo motivo, não há se falar em substituição da pena nos termos do artigo 44 do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para DESCLASSIFICAR a imputação inicial (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para o crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e CONDENAR o réu JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR ao cumprimento da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Aliás, neste ponto, necessário se faz esclarecer que, com base nos elementos existentes no inquérito policial, este Juízo entendeu que havia prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, embora tais indícios não se tenham confirmado na fase judicial.

Em outras palavras, quando da prolação daquela decisão de recebimento da denúncia, este Juízo analisou concretamente o caso e proferiu decisão de acordo com os elementos até então trazidos junto ao inquérito policial, razão pela qual havia justa causa para a instauração da ação penal contra o réu.

A incineração da droga já foi determinada e cumprida às fls. 188/194, nada mais havendo a ser decidido.

Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para que seja designada a audiência para a realização da advertência sobre os efeitos da droga.

Em razão da desclassificação do delito e não havendo elementos demonstrando que o dinheiro, o celular e a balança apreendidos com o réu tinham origem ilícita, determino que, após o trânsito em julgado da presente ação, proceda-se a devolução ao acusado do numerário depositado à fl. 87 (R\$ 9.974,00 (nove mil novecentos e setenta e quatro reais), do telefone celular e da balança apreendidos às fls. 12/13.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P.R.I.

Birigui, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA